

1501322-21.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Lei de Drogas; em caso de condenação por tráfico de drogas, requereu o afastamento da causa de aumento narrada na denúncia e benefícios quanto à pena e ao regime (fls. 305/321).

É o relatório.

Decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de tráfico restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, 1º andar - Centro

CEP: 15010-902 - São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17)3233-6700 - E-mail: riopreto5cr@tjsp.jus.br

1501322-21.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501322-21.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Toni da Silva Constantino e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Vistos.

TONI DA SILVA CONSTANTINO e PAULO HENRIQUE APARECIDO MILANES, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incursos no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, c.c. artigo 29, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 10 de setembro de 2021, por volta de 21h47min, na Avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto nº 3101, Jardim Conceição, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, os réus, após aquisição de pessoa não identificada, agindo em concurso e divisão de tarefas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo e transportavam, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 11,08 gramas de cocaína, distribuídas em uma porção de cocaína, e uma porção de cocaína, na forma de "crack", as proximidades de sedes de entidades recreativas. Acostados aos autos: auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de

constatação (fls. 18/21), imagens do entorpecente apreendido (fls. 45, 47, 49/50), exame químico-toxicológico (fls. 179/182) e laudo em aparelho celular (fls. 193/196).

Os réus foram notificados (fls. 216 e 222) e apresentaram defesas preliminares (fls. 225/230 e 232).

A denúncia foi recebida em 17 de novembro de 2021 (fls. 233/235) e os réus foram citados (fls. 265 e 267).

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e os réus foram interrogados (fls. 281/286).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu Toni nos termos da denúncia e absolvição do réu Paulo por insuficiência de provas (fls. 287/293).

A Defesa do réu Paulo pugnou pela absolvição com fundamento no artigo 386, incisos III, IV e V, e os benefícios da justiça gratuita (fls. 299/304); a Defesa do réu Toni, por sua vez, requereu a absolvição por falta/ insuficiência de provas quanto à mercancia e de ter o réu concorrido para a infração penal e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas; em caso de condenação por tráfico de drogas, requereu o afastamento da causa de aumento narrada na denúncia e benefícios quanto à pena e ao regime (fls. 305/321).

É o relatório.

Decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do crime de tráfico restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação (fls. 18/21), imagens do entorpecente apreendido (fls. 45, 47, 49/50), exame químico-toxicológico (fls. 179/182), laudo em aparelho celular (fls. 193/196), bem como a prova oral colhida.

A autoria do corréu Toni é certa, mas não há provas da participação do corréu Paulo, conforme será exposto a seguir, senão vejamos:

O corréu Toni, na fase policial (fls. 09), negou a traficância. Disse que é usuário de drogas e que na data de dos fatos estava na Estância Santa Maria quando pediu uma carona para Paulo até o centro da cidade. Quando trafegavam pela Avenida Philadelpho, foram abordados pela Guarda Civil Municipal. Durante a abordagem, os guardas colocaram ele e Paulo de costas para a motocicleta e depois de cerca de 10 minutos apresentaram um estojo alegando que havia drogas no interior. Disse que iria comprar droga com o dinheiro que estava em seu poder, mas no momento da abordagem não possuía entorpecentes.

Em juízo confessou a posse da droga, mas afirmou destinar-se a uso próprio. Disse que Paulo não tinha ciência da droga. Conhecia o corréu Paulo há anos, porque ele teve um relacionamento amoroso com sua filha.

O corréu Paulo, na fase policial (fls. 11), e em Juízo, negou a prática do tráfico. Disse que havia combinado com um amigo de ir dar uma volta na represa; no caminho encontrou Toni, que lhe pediu uma carona; disse que deu a carona sem cobrar nada em troca. Foram abordados pelos Guardas Cíveis Municipais próximos ao terminal. Os guardas mostraram um pacote que o réu Toni havia dispensado. Negou ter qualquer envolvimento com o entorpecente apreendido.

Os guardas civis municipais David e Matheus, na fase policial (fls. 07 e 08), bem como em juízo, narraram que receberam várias denúncias de populares que um rapaz fazia entregas de drogas em uma motocicleta atrás do Clube "Palestra", local de intenso uso de drogas por parte de viciados. Em patrulhamento no local viram os réus a bordo de uma motocicleta próximo do Clube Palestra. Relataram que o passageiro da motocicleta dispensou um objeto, que ficou preso entre o escapamento e a roda. Realizaram a abordagem e identificaram como sendo o réu Paulo como condutor e Toni, que estava de passageiro; em posse de Toni encontraram R\$14,00 no bolso da bermuda, e em posse de Paulo um telefone celular e uma carteira contendo R\$20,00. Afirmaram que em vistoria à motocicleta foi encontrado o objeto dispensado, que era um porta-óculos, contendo em seu interior uma porção de cocaína e uma porção grande com vários fragmentos de crack, os dois embalados em pedaços de sacola branca. Indagados sobre a droga encontrada, os réus negaram a traficância, bem como a propriedade da droga.

A testemunha de defesa Leandro afirmou ser amigo do réu Paulo, e que estava com ele

na porta de sua casa no dia dos fatos quando presenciou o corréu Toni pedir uma carona para a cidade; saíram em suas motos, Toni e Paulo em uma, e ele em outra. Viu a abordagem policial pelo retrovisor. Não sabia da existência de drogas com Toni.

Pois bem.

Conforme exposto, pela dinâmica dos fatos narrados pelos guardas municipais não há dúvida de que as drogas encontradas estavam em poder do réu Toni e se destinavam ao comércio e não a seu uso exclusivo, como alegado.

Quanto ao réu Paulo Henrique, não há provas suficientes para sua condenação, considerando que os policiais foram expressos em afirmar que a droga estava na posse de Toni, e que Paulo aparentou surpresa ao ser comunicado da suspeita. Ainda, Toni assumiu a posse exclusiva da droga e afirmou que Paulo não tinha conhecimento do fato.

O tráfico em relação a Toni restou caracterizado, a despeito de sua alegação de que a droga se destinava a uso próprio.

Nesta esteira, temos inicialmente a atuação dos guardas municipais em razão de denúncias de populares de que um rapaz fazia entregas de drogas em uma motocicleta, atrás do Clube "Palestra", local em que usuários fazem o uso de drogas. Em patrulhamento no local os guardas visualizaram Toni na garupa de uma motocicleta, sendo certo que ao notar a presença dos policiais, o réu Toni, passageiro da motocicleta, apresentou nervosismo, o que motivou a abordagem. No momento da ordem de parada, o réu Toni retirou um objeto das vestes e tentou dispensá-lo, mas o objeto ficou preso entre o escapamento e roda da motocicleta.

Com Toni foi encontrada a quantia de R\$14,00 em dinheiro, que estava no bolso da bermuda, enquanto Paulo portava um aparelho celular e a quantia de R\$20,00. O objeto dispensado tratava-se de um porta-óculos e continha em seu interior uma porção de cocaína e uma porção grande com vários fragmentos de "crack", ambas embaladas em pedaços de sacola plástica branca.

Constatada a natureza ilícita das substâncias apreendidas, tratando-se de cocaína, conforme auto de exibição e apreensão (fls.15/16), imagens da droga apreendida (fls. 45, 47, 49/50), laudo de constatação (fls.18/21) e exame químico-toxicológico (fls. 179/182)

Tais fatos e circunstâncias dão a certeza de que o réu Toni praticava o tráfico de drogas no momento em que foi abordado pelos policiais; prova disso é a quantidade de droga apreendida em poder dele, bem como as circunstâncias da abordagem, que corroboraram as denúncias dos populares.

Até porque não localizado qualquer artefato para uso de drogas em poder do réu, somente a droga em quantidade muito superior a mero uso, mas suficientes para caracterizar a venda espúria.

Por fim, a versão dos policiais é amparada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais acostados nos autos, os quais comprovam a apreensão da droga mencionada.

Desta forma, comprovada a autoria e materialidade, de rigor a condenação do réu do réu Toni.

Entretanto, com relação ao réu Paulo, conforme já exposto, em que pese ela estar na companhia do réu Toni no momento da abordagem policial, o que caracterizou indícios de sua participação no delito, fato é que não houve produção probatória na fase judicial que trouxessem elementos hábeis à sua condenação, sendo inviável a condenação apenas com base em elementos indiciários colhidos na fase policial. Isso posto, prudente sua absolvição por insuficiência de provas

Passo a dosar a pena:

Para o réu Toni:

Sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu possui antecedente criminal consistente em condenação pela prática de dano (processo 0000670-63.2008, fls. 57/58 e 77) e furto (processo 0000888-52.2021, fls. 58 e 78). Assim, a pena-base é fixada em 05 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal.

Na segunda fase incide a agravante da reincidência por condenação por delito de resistência e desacato (processo 0006240-59.2010, fls. 59e 78) e lesão corporal

(processo 0000394-42.2017, fls. 59 e 79). Assim a pena é acrescida em 1/6, sendo fixada em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal.

Na terceira fase incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11343/06, pois o crime foi praticado nas imediações de clube recreativo. Assim, a pena sofre acréscimo de um sexto, restando fixada em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal.

A eventualidade de clube estar fechado não modifica a incidência, pois a circunstância está preenchida, sendo um local que mesmo em atividade reduzida tem maior fluxo de pessoas tanto no espaço em si como no entorno, sendo, portanto, de maior fluxo e facilidade de transação de drogas.

Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas em razão da reincidência e maus antecedentes do réu.

À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da reincidência do réu e quantidade de pena aplicada, nos termos do artigo 33 e 59 do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44, notadamente em face dos maus antecedentes e reincidência, demonstrando a insuficiência da medida e, ainda, pela inconciliabilidade com a determinação de cumprimento inicial da pena em regime fechado, sem olvidar a quantidade de pena aplicada.

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu TONI DA SILVA CONSTANTINO às penas de em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, c.c. artigo 29, do Código Penal, e para ABSOLVER o acusado PAULO HENRIQUE APARECIDO MILANES da imputação inicial, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Com relação ao corréu Toni, preso cautelarmente, não poderá recorrer em liberdade, uma vez que a prisão cautelar permanece necessária para a garantia da Ordem Pública e da aplicação da Lei Penal, sendo insuficientes as demais cautelares trazidas pela Lei n. 12.403/11.

Quanto ao artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, impossível a “progressão de regime” neste momento, à míngua de elementos necessários, cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções a análise, com urgência, quanto à eventual benefício a ser concedido, este relacionado umbilicalmente à execução da pena; para tanto, fica determinada a expedição de guia para execução, oportunamente.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

Fica decretada, ainda, a perda do dinheiro apreendido em poder de Toni, diante da ausência de prova da origem lícita do dinheiro, bem como a destruição do porta-óculos, artigo 63 da Lei 11.343/06.

Determino a restituição do celular e dinheiro pertencente a Paulo, bem como a restituição definitiva de sua motocicleta, que já se encontra sob depósito do acusado. Providencie-se.

Condeno o réu Toni nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C..

São José do Rio Preto, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA